

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 206 del 12/04/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 90 DEL 12/04/2023

OGGETTO: *“Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell’esistente”.-*
Rideterminazione quadro economico a seguito gara d’appalto.

CUP: C82B18000110002 CIG: 94403127E7 IMP. CAP. 1018 - COD. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- la Delibera CIPE n° 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 267 del 15/11/2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” ha assegnato le risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;
- la Linea di Azione 2.3 “Rischio Ambientale” – Tema prioritario “Servizio Idrico Integrato” ha previsto risorse per gli interventi di risanamento per impianti depurativi soggetti e/o potenzialmente soggetti a procedure di infrazione comunitaria;
- la Giunta Regionale con propria deliberazione n° 34 dell’08/02/2018, ha concesso al Comune di Squillace un finanziamento pubblico di complessivi €. 600.000,00 per la realizzazione dei lavori denominati “Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell’esistente”;
- in data 22/02/2018 n° 65041/129 di prot. è stata sottoscritta apposita Convenzione tra la Regione Calabria - Dipartimento “Presidenza” ed il Comune di Squillace per la realizzazione dei lavori denominati “Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell’esistente” per l’importo complessivo dell’opera di € 600.000,00;
- il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Antonio Macaluso;

Visto il Decreto regionale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente n° 17627 del 30/12/2022 di proroga della suddetta Convenzione;

Constatato che con deliberazione n. 71 del 06.07.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell’esistente”, redatto dall’Ing. Giuseppe Cervarolo, per l’importo complessivo di € 600.000,00 suddiviso in € 455.000,00 per lavori a base d’asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 130.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Preso atto che:

- con determinazione n° 490 del 25.09.2019 è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’Ing. Giuseppe Cervarolo per l’importo di € 19.873,98 oltre Cassa Professionale ed IVA, pari ad un ribasso percentuale del 59,75 % sull’importo posto a base di gara;
- con determinazione n° 28 del 24.01.2020 è stato affidato l’incarico per indagine geologica al Geol. Domenico Antonio Albanese per l’importo di € 5.456,19 inclusi IVA e Cassa Professionale;
- con determinazione n° 91 del 02.03.2021 è stato affidato l’incarico di collaudatore in corso d’opera e statico dei lavori e delle opere, tecnico-funzionale degli impianti nonché per la verifica della coerenza del progetto e dei lavori realizzati con la scheda progettuale all’Arch. Narciso Pantaleone per l’importo di € 8.000,00 onnicomprensivo di spese, IVA ed oneri contributivi;
- con determinazione n° 52 del 04.02.2022 è stato affidato l’incarico per integrazione indagine geologica al Geol. Domenico Antonio Albanese per l’importo di € 5.724,19 inclusi IVA e Cassa Professionale

- con determinazione n° 599 del 07.12.2022 si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche;

Rilevato che:

- a seguito di pubblico incanto, con propria determinazione n° 525 del 10/11/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'Impresa Minieri King Elettrica - MKE srl che ha offerto un ribasso percentuale del 31,999 % pari ad un importo netto di € 309.404,55 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
- con determinazione n° 101 del 24/02/2023, accertato il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara, è stata disposta l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- si rende, pertanto, necessario approvare il nuovo quadro economico al netto delle economie conseguite dopo l'espletamento della gara;

Dato atto, altresì, che con determinazione n° 134 del 08.03.2023 vi è stata la presa d'atto della rinuncia del Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Cervarolo, e contestualmente affidato il nuovo incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Bitonti Mario per l'importo di € 10.995,57 oltre IVA ed oneri contributivi;

Evidenziato che con determinazione n° 203 del 12.04.2023 si è proceduto alla liquidazione dell'importo complessivo di € 5.734,00 a favore di ASMEL Società Consortile arl per il corrispettivo dovuto per i servizi dell'espletamento della gara dei lavori;

Considerato che:

- l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto, dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n° 217/2010;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il C.I.G.: 94403127E7;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;
- la legge 7 Agosto 1990 n° 241;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento contabile;
- il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- di prendere atto che** per l'appalto dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"* è rimasta aggiudicataria l'Impresa Minieri King Elettrica - MKE srl che ha offerto un ribasso percentuale del 31,999 % pari ad un importo netto di € 309.404,55 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
- di approvare**, per effetto del ribasso di cui sopra, il nuovo quadro economico sempre nell'importo complessivo di € 600.000,00, che è il seguente:

N.		IMPORTO
1	Importo dei Lavori a base d'asta	€ 309.404,55
2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00

3	TOTALE LAVORI (1+2+3)			€ 324.404,55
4	Competenze Tecniche	4,1	Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	
		4,2	Progettazione definitiva - esecutiva - CSP, DL, CSE	€ 19.873,98
		4,3	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 8.000,00
		4,4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, archeologia	€ 3.319,62
		4,5	Rilievi, accertamenti e indagini (geologia)	€ 11.180,38
5	Imprevisti ed altro	5,1	Imprevisti sui lavori	€ -
		5,2	Lavori in economia (compreso iva)	€ -
		5,3	Trasporto a discarica	€ -
6	Imposte e tasse	6,1	I.V.A. sui lavori	€ 32.440,46
		6,2	I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	€ 9.695,17
		6,3	Oneri per rilascio visti, pareri, versamenti ANAC,	€ 1.000,00
7	Allacci	7,1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 12.000,00
8	Spese per gara e pubblicità	8,1	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 342,64
		8,2	Spese per gara e pubblicità	€ 5.734,00
9	Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	9,1	Oneri per incentivi	€ 9.400,00
10	Eventuali ulteriori tipologie di somme a disposizione	10	Indennità servitù ed eventuali espropri	€ 2.000,00
11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (4+5+6+7+8+9+10)			€ 114.986,24
ECONOMIE DI GARA				€ 160.609,20
TOTALE OPERAZIONE				€ 600.000,00

3. **di stabilire che**, a seguito delle risultanze della gara d'appalto, sono state conseguite economie pari ad € 160.609,20;
4. **di dare atto che** la spesa per la realizzazione dell'opera sarà garantita con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
5. **di prendere atto che** il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
6. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
7. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
8. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
9. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1018 - Cod. 0904103 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L' Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

